

吉林省长春市九台区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二十条第一款、第二十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

- 一、确认某材料公司于2022年6月5日作出的股东会决议无效；
- 二、确认某材料公司于2022年6月25日作出的股东会决议无效。

吉林省长春市中级人民法院经审理认为：从2022年6月5日股东会决议的形成过程来看，系王某通过行使自己作为股东的权利即表决权的方式，令自己的意志上升为公司的意思表示，最终以公司决议的方式修改公司章程。2022年6月5日的股东会决议将出资期限提前16年，仅赋予股东15天的出资准备时间，而且在股东会会议笔录中并未体现出资如此异常加速到期的理由，结合前述两名股东之间的矛盾纠纷，可以认定王某系滥用其股东表决权，以达到损害另一股东刘某在某材料公司所享有权益的目的。王某召开第一次股东会的目的即为将股东出资期限大幅缩短与短期内召集股东会相配合，其最终目的实为排除刘某的股东身份。王某在2022年6月5日股东会中的表决行为属于权利滥用，其在该股东会中表决权的行使不应当发生表决的效力，相当于该次股东会中赞同表决比例为0，尚未达到公司章程所规定的对于修改公司章程表示赞成的表决数应当超过所持代表公司表决比例的三分之二，故该股东会决议不成立。根据股东权利滥用的同样事实和理由，某材料公司2022年6月25日股东会将刘某除名的决议亦不成立。

吉林省长春市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百三十二条、《中华人民共和国公司法》第四十一条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国公司法》对于股东会决议的效力采用了三分法的立法模式，即决议不成立、决议可撤销和决议无效。在确认公司决议效力纠纷的司法实践中，上述三种决议效力情形常易被混淆，本案便是此类情况的典型代表。

一、认定决议无效的依据应当为公法规定

关于决议无效的法律依据，2023年修订的《中华人民共和国公司法》沿用原有法条表述，其中第二十五条明确规定：“公司股东会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。”《中华人民共和国民法典》第一百三十四条将决议行为纳入民事法律行为范畴，其第一百五十三条第一款规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，该规定同样适用于决议行为。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》，《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第一款中的“法律”属于公法范畴。股东不得滥用权利损害其他股东利益属于《中华人民共和国公司法》的私法强制性规定，因此，单纯的股东权利滥用并不会导致决议行为无效。

二、表决比例仅是判断股东会决议是否成立的因素之一

公司决议效力确认之诉中，主张决议有效的当事人依据的事实往往是股东所持同意见的表决权超过法定比例，但《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关股东会召集和表决的规定系关于该种类型决议行为成立的议事方式和表决程序，符合规定的股东会决议即为成立。作为民事法律行为类型之一的决议行为，其是否成立是广义概念中决议行为效力的一种，而影响决议行为效力的因素存在多种，公司决议效力确认之诉应当根据案件具体情况对决议的效力进行综合判断。

三、股东行使表决权构成权利滥用则不发生表决效力

公司的意思表示是由多个股东表决权之行使汇集而成，作为共益权的表决权，其行使在体现出各自股东利益和要求的的同时，又必然对公司和其他股东的利益有所影响，《中华人民共和国民法典》第一百三十二条规定：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”故，应当

考察股东行使其股东表决权是否影响到其他股东的利益。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三条第一款、第二款规定：“对于民法典第一百三十二条所称的滥用民事权利，人民法院可以根据权利行使的对象、目的、时间、方式、造成当事人之间利益失衡的程度等因素作出认定。行为人以损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益为主要目的行使民事权利的，人民法院应当认定构成滥用民事权利。”股东滥用其表决权，以达到损害其他股东在公司所享有权益的目的，应当认定构成滥用民事权利。上述司法解释条文第三款规定，“构成滥用民事权利的，人民法院应当认定该滥用行为不发生相应的法律效力”。故，构成权利滥用的股东在股东会中表决权的行使不应当发生表决的效力。如因该股东被视为未表决导致会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的，可认定该股东会决议不成立。

编写人：吉林省长春市中级人民法院 李雨萍

公司决议效力认定规则

—— 沈某诉某水电公司公司决议效力确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省眉山市中级人民法院(2023)川14民终1380号民事判决书

2. 案由：公司决议效力确认纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：沈某

被告(被上诉人)：某水电公司

【基本案情】

2016年4月1日某水电公司股东变更登记为某能源公司(持股比例80%)和沈某(持股比例20%)。2019年7月夏某通过司法拍卖取得某能源公司持有的某水电公司80%股权后,与某能源公司签订《代持股协议》,约定由某能源公司代持夏某在某水电公司80%的股权,且以某能源公司名义具名登记,某能源公司有权参加股东会、增加或减少注册资本、行使股东权利。

2019年12月19日某水电公司召开2019年第三次临时股东会,某能源公司、沈某均对增加注册资本、融资贷款议案表决事项签署同意意见,同时沈某在《关于公司增加注册资本的议案》上签署“本人同意增资,但需以公平、公正、合法、平等为原则,且公司需确认本人前期实缴的3400万元计入注册资本,本同意书自本人签字之日起生效”,在《关于公司向某银行融资贷款的议案》上签署“本人同意公司向某银行融资贷款八亿元人民币,但公司要在实现第三次、第四次股东会决议函给本人回复(书面)后,本表决才生效。”此次股东会形成决议:“全体股东一致同意公司向中国农业发展银行融资贷款8亿元人民币,一致同意公司增加注册资本至22000万元人民币。”

2019年12月25日夏某出具《授权书》,授权某能源公司于2020年1月14日召开股东会,表决同意某水电公司增资20000万元,且增资后的股份仍由某能源公司代持。2020年1月14日某水电公司召开2020年第一次临时股东会。某能源公司在公司增加注册资本、修改公司章程两项议案的表决票上签署同意意见,并在《关于公司股东认购出资的议案》认购出资票及认购出资金额一栏填写16000万元。沈某在《关于公司增加注册资本的议案》上签署同意意见,同时签署“本次增资为认缴,本人同意认缴,但本人认缴额为五年期内(本人认缴部分),即认缴期为2025年1月20日”。后沈某中途退场,剩余未认购的4000万元由某能源公司认购,出资时间为2020年1月20日前。

2020年1月19日,沈某向某水电公司发函,要求公司及大股东停止以增资为手段强行稀释其股权,增资以5年认缴期为限按照出资比例公平认缴新增资本,同时要求转让股权退出公司。后沈某以某水电公司隐瞒股权代持、某能

源公司无权召开股东会并进行表决为由，主张公司决议不成立。

【案件焦点】

2019年12月19日以及2020年1月14日召开的两次临时股东会形成的股东会决议是否成立。

【法院裁判要旨】

四川省眉山市东坡区人民法院经审理认为：夏某通过司法拍卖竞得某水电公司80%的股权后，与原股东某能源公司签订的《代持股协议》系双方的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。该协议约定某能源公司代持股期间，有权参加股东会、增加或减少注册资本、行使股东权利，且根据某水电公司章程规定，某能源公司有权提议召开、参加临时股东会并进行表决。诉争两次股东会召开程序合法，表决事项在股东会有权表决事项范围内，参会股东、表决方式及内容亦合法，表决结果达到公司法及公司章程规定的通过比例。沈某知晓某水电公司因项目建设急需向银行贷款8亿元，且同意贷款及增加公司注册资本为22000万元人民币的情况下，某水电公司鉴于银行贷款及项目建设的急迫性，要求公司全体股东按出资比例认缴，并将认缴期限定在2020年1月20日前，并未损害股东的合法权利。沈某在2020年1月14日召开的临时股东会过程中中途离场，未在《关于公司股东认购出资的议案》上签署认购出资额，视为其放弃对增加部分的注册资本金的认购，在此情况下，某能源公司认购剩余的4000万元，亦符合法律规定。故，沈某的诉求没有事实和法律依据，不予支持。

四川省眉山市东坡区人民法院判决如下：

驳回沈某的诉讼请求。

沈某不服一审判决，提起上诉。四川省眉山市中级人民法院经审理认为：《代持股协议》符合法律规定的模式且不涉及无效情形，该协议系夏某处分自身权利，并不会对他人利益造成损害，故该协议合法有效。某水电公司根据《代持股协议》并未实际变更股东登记，某能源公司有权参加案涉股东会并行

使相关股东权利，包括召集股东会、行使表决权等权利。诉争两次股东会均在会前15日通知全体股东，公司全体股东均参会并行使表决权，召集程序符合法律和公司章程规定，形成的股东会决议内容亦不存在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（四）》第五条规定的决议不成立的五种情形，故诉争两次股东会决议符合法律和公司章程的规定。故，沈某的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

四川省眉山市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

虽然《中华人民共和国公司法》已明确规定股东不得滥用股东权利损害其他股东的利益，但在司法实践中，有限责任公司的控股股东利用多数决规则，恶意损害小股东利益的案例时有发生。本案就是因公司增资引发的小股东与公司之间的纠纷。公司增资作为一项重要的商业决策，股东会由此作出的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，即以“资本多数决”为基本原则。该原则在一定程度上平衡了股东之间的利益冲突，能够促使公司快速有效地形成股东会决议。但在大股东持股比例超过三分之二的情形下，小股东一般不能单独促成或者阻止决议的形成。如果公司是因正常经营需要而增资，并且通过法定程序形成合法有效的股东会决议，司法对此不宜进行过多干预。小股东仅以公司增资未经过审计或估价、认缴期限过短为由，请求撤销股东会决议或者确认股东会决议不成立、无效，原则上不应支持。

2023年《中华人民共和国公司法》实施的背景下，如何在不妨碍公司自主经营的前提下，有效维护小股东的合法权益，吸引更多投资者积极参与企业经营，实现营商环境高质量发展，是商事审判的重要任务之一。在公司增资程序中，小股东可以采取以下措施避免其利益受损：

一是在加入公司时即要求在公司章程设定不同档次的股东出席比例及表决

